



PUTUSAN

Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/29 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Jl. Petula No17-7 Medan Rt/Rw : 0/0 Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Alamat Tinggal: Home 899 Jl Patal Senayan No.2, RT.1/RW.7, Grogol Utara, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana 7. 5 (lima) lembar fotocopy dokumen registrasi akun youtap milik MOHD. memanipulasi Dokumen elektronik milik orang lain seolah-plah data atau dokumen IMAN MAHLIL LUBIS beserta data transaksinya pada akun youtap; otentik" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 35 jo pasal 51 ayat 8. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama antara PT. MITRA (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-DIGITAL SUKSES (YOUTAP INDONESIA) dan PT. FINTEK KARYA Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam NUSANTARA (LINKAJA); dakwaan KESATU 9. 1 (satu) bundel fotocopy Legalitas PT. MATAHARI SINAR PANBERSI 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS (PULSABAYAR) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama 10. 1 (satu) bundel registrasi pembukaan akun PULSABAYAR milik MOHD terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan. IMAN 3. Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan 11. 1 (satu) bundel data transaksi akun PULSABAYAR milik MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS; 4. Menyatakan barang bukti berupa : 12. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Kerjasama antara PT. MATAHARI 1. 1 (satu) lembar Oris dengan nama RESTORASI MASJID; SINAR PANBERSI (PULSABAYAR) dan PT. BANK NATIONAL NOBU (NOBU BANK); 2. 1 (satu) lembar susunan pengurus DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Masjid Nurul Iman Blok M Square; 13. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Kerjasama antara PT. MATAHARI 3. 1 (satu) buah flashdisk Sandisk warna merah hitam. SINAR PANBERSI (PULSABAYAR) dan PT. FLIPTTECH LENTERA IP; 4. 1 (satu) lembar mutasi rekening BSI dengan nomor rekening 7192807152 14. 1 (satu) lembar screenshot email dari Sdr. HENDRI SETIAWAN (PT. BANK atas nama Ahmad Gulam NATIONAL NOBU) kepada Sdr. ANDREAS (PT. MATAHARI SINAR P 5. 2 (dua) lembar Oris dengan nama MASJID NURUL IMAN BLOK M SQUARE 15. 4 (empat) lembar fotocopy legalitas PT. FINTEK KARYA NUSANTARA 6. 4 (empat) lembar fotocopy legalitas PT. MITRA DIGITAL SUKSES (YOUTAP (LINKAJA) INDONESIA) 16. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama (lama) antara PT. MITRA 17. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama (baru) antara PT. MITRA 18. 2 (dua) lembar fotocopy pendaftaran Merchant Restorasi Masjid dari PT. MITRA DIGITAL SUKSES (YOUTAP INDONESIA) kepada PT. FINTEK KARYA NUSANTARA (LINKAJA). 19. 1 (satu) lembar fotocopy mutasi rekening dengan nama merchant Youtap Indonesia 20. 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir pembukaan rekening dengan nomor rekening 3491584619 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel mutasi rekening dengan nomor rekening 3491584619 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS.
22. 2 (dua) lembar fotocopy pembukaan QRIS.
23. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama PT. BANK NATIONAL NOBU dan PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR)
24. 5 (Lima) lembar foto copy form pembukaan rekening Bank Mandiri dengan No. Rek 1060013239598 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS.
25. 12 (Dua belas) lembar printout rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1060013239598 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS.
26. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama antara PT. FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI dan PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR).
27. 1 (satu) bundle fotocopy legalitas PT. FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI.
28. 1 (satu) lembar transaksi akun PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR) ke Rekening BCA dengan No. Rek 3491584619 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS
29. 1 (satu) bundel, foto copy pembukaan rekening BSI dengan No. Rek 2905198338 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS yang dilegalisir BSI;
30. 3 (tiga) lembar, rekapan transaksi nasabah rekening BSI dengan No. Rek 2905198338 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS;
31. 1 (satu) bundel, rekening koran BSI dengan No. Rek 2905198338 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS.
32. 1 (satu) bundel, foto copy pembukaan rekening BSI dengan No. Rek 7100243487 atas nama MASJID NURUL IMAN BLOK M SQUARE;
33. 2 (dua) lembar foto copy form permohonan QRIS;
34. 1 (satu) Bundel Scan QRIS Restorasi Masjid ke Bank NOBU ;
35. 1 (satu) Bundel Scan QRIS Restorasi Masjid ke Link Aja ;
36. 1 (satu) buah sim card dengan nomor telepon 08116580258;
37. email restorasimasjid@irsyad.or.id yang sudah diganti dengan password *****
38. email 1@irsyad.or.id yang sudah diganti dengan password *****
39. email admin@qantri.com yang sudah diganti dengan password *****

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. email mohammadiman0258@yahoo.com yang sudah diganti dengan password *****

tetap terlampir dalam berkas perkara

2. 1 (satu) buah HP merek I Phone 12 warna hitam IMEI: 357771575742486;
3. buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1060013239598 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS S.T. beserta kartu atm Mandiri dengan nomor 4617-0037-5082-2489, dan kartu atm Mandiri dengan nomor 4617-0037-5279-7937.
4. buku tabungan Bank Central Asia dengan nomor rekening 3491584619 atas nama MOHD.IMAN MAHLIL LUBIS beserta kartu atm BCA dengan nomor 5260-5120-2927-2125.
5. 1 (satu) kartu atm BSI dengan nomor 4043-0595-0014-4893 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS, dan kartu atm BSI dengan nomor 4043-0570-0808-0393

Dikembalikan kepada terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis

1. Uang sebesar Rp. 13.046.000,- (tiga belas juta empat puluh enam ribu rupiah)
2. Uang sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
3. Uang sebesar Rp 5.610.466 (lima juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah)

dirampas untuk Negara

2. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

----- Bahwa **terdakwa MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS** pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Masjid Nurul Imam Blok M Square Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada akhir bulan Maret 2023 saat terdakwa MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS berkunjung ke masjid Hasyim Asyari yang beralamat di Duri Kosambi Jakarta Barat, terdakwa melihat banyak atap masjid yang bolong, kemudian terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis bertanya kepada Marbot atau tukang bersih-bersih Masjid perihal perbaikan masjid, kemudian marbot atau tukang bersih-bersih masjid menjawab bahwa pengajuan perbaikan sudah diajukan ke Pemprov DKI Jakarta namun belum terealisasi, lalu terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis bertanya kepada Marbot kenapa tidak memakai dana masjid dikarenakan didalam masjid tersebut banyak terdapat Barcode QRIS, namun tukang bersih-bersih masjid menjawab bahwa tidak tahu kemana dananya.

- Bahwa setelah itu terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis berinisiatif untuk membuat QRIS untuk diri pribadi, dengan menggunakan aplikasi PULSA BAYAR dan YOUTAP guna ditempelkan kotak-kotak amal masjid.

- Bahwa kemudian terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis membuat QRIS melalui aplikasi Youtap dengan cara sebagai berikut :

1. Menginstal aplikasi Youtap melalui Appstore
2. Registari berupa nomor HP, email, dan KTP milik terdakwa
3. Menunggu verifikasi selama 24 jam



4. Setelah itu terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis menempelkan QRIS milik terdakwa diberbagai tempat tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus masjid, antara lain :
1. MASJID THAMRIN RESIDANCE
 2. MASJID TERMINAL 2 BANDARA SOEKARNO HATTA
 3. MASJID TERMINAL 3 BANDARA SOEKARNO HATTA
 4. MASJID ISTIQLAL
 5. MASJID AL AZHAR
 6. MASJID NURULLAH KALIBATA
 7. MASJID NURUL IMAN BLOK M
 8. MASJID AS SAKINAH TANH KUSIR
 9. MASJID RAYA BINTARO SEKTOR 9
 10. MASJID RAYA KH HASYIM ASYARI
 11. MASJID RAYA AL INSAN PATAL SENAYAN
 12. MASJID RAYA BINTARO NURUL HIDAYAH
 13. MASJID CUT NYAK DIEN JOHAR
 14. MASJID AGUNG SUNDA KELAPA
 15. MASJID AL ITSHAM
 16. MASJID CUT MEUTIA MENTENG
 17. MASJID AL BAKRI TAMAN RASUNA
 18. MASJID JAMI AR ROHMAH KUNINGAN
 19. MASJID NURUL HIDAYAH BRAWIJAYA
 20. MASJID DARUL JANNAH WALIKOTA
 21. MASJID SYARIF HIDAYATULLAH
 22. MASJID SIMPRUG
 23. ,ASJID JAMI KEBAYORAN LAMA
 24. MASJID AT TAKWA SRIWIJAYA
 25. MASJID AN NUR GOR BULUNGAN
 26. ATM BSI PONDOK INDAH
 27. ATM BCA MAYESTIK
 28. BSI PANGLIMA POLIM
 29. ATM GALLERY AYAM BULUNGAN
 30. BCA GRAND WIJAYA
 31. BSI FATMAWATI
 32. SPBU PEJOMPONGAN
 33. PONDOK INDAH MALL
 34. GRAND INDONESIA

- Kemudian pada hari kamis tanggal 6 april 2023 sekira jam 10.30 wib terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis berkunjung ke

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan, lalu terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis menempelkan QRIS **milik terdakwa dikotak amal milik Masjid Nurul Iman Blok M Square dengan cara menimpah Qris milik masjid tersebut**, lalu terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis juga menempelkan Qris di tiang-tiang Masjid Nurul Iman dan pembatas-pembatas Sholat tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus masjid Murul Iman.

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 April 2023 saksi Habibi mendatangi Masjid Nurul Iman dan mendapati banyak stike-striker QRIS yang menempel di tiang-tiang dan Pembatas-pembatas Sholat serta stiker QRIS dikotak amal masjid yang bukan kepunyaan masjid Nurul Iman, lalu saksi Habibi menanyakan kepada marbot melalui grup WA, “ siapa yang menempel Stiker QRIS di tiang-tiang, pembatas Sholat, dan kotak amal masjid Nurul Iman, namun para Marbot tidak mengetahuinya, lalu saksi Habibi mengecek rekaman CCTV masjid, dan mendapati terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis sedang menempel stiker QRIS di tiang-tiang, pembatas Solat dan menimpah QRIS milik Masjid Nurul Iman dengan Stiker QRIS milik terdakwa di kotak amal Masjid Nurul Iman

- Bahwa setelah terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis menempel stiker QRIS milik terdakwa dimasjid-masjid yang seolah-olah QRIS tersebut milik Masjid, sehingga didalam Aplikasi Youtap milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis terdapat 44 transaksi dengan nominal Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) masuk kedalam rekening Bank Mandiri Milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis, sedangkan dari Aplikasi QRIS pulsabayar dan telah masuk kedalam rekening Bank BCA milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis sebesar Rp. 12.100.000,- (duabelas juta seratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah viral perbuatan terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis dimedia, lalu terdakwa Mentransfer dana dari rekening milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis ke rekening milik Masjid Nurul Iman Blok M Square sebesar RP. 13.060.000,- (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **terdakwa MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS** pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Masjid Nurul Imam Blok M Square Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada akhir bulan Maret 2023 saat terdakwa MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS berkunjung ke masjid Hasyim Asyari yang beralamat di Duri Kosambi Jakarta Barat, terdakwa melihat banyak atap masjid yang bolong, kemudian terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis bertanya kepada Marbot atau tukang bersih-bersih Masjid perihal perbaikan masjid, kemudian marbot atau tukang bersih-bersih masjid menjawab bahwa pengajuan perbaikan sudah diajukan ke Pemprov DKI Jakarta namun belum terealisasi, lalu terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis bertanya kepada Marbot kenapa tidak memakai dana masjid dikarenakan didalam masjid tersebut banyak terdapat Barcode QRIS, namun tukang bersih-bersih masjid menjawab bahwa tidak tahu kemana dananya.

- Bahwa setelah itu terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis berinisiatif untuk membuat QRIS untuk diri pribadi, dengan menggunakan aplikasi PULSA BAYAR dan YOUTAP guna ditempelkan dikotak-kotak amal masjid.

- Bahwa kemudian terdakwa Mohd. Imann Mahlil Lubis membuat QRIS melalui aplikasi Youtap dengan cara sebagai berikut :

- 1.Menginstal aplikasi Youtap melalui Appstore
- 2.Registari berupa nomor HP, email, dan KTP milik terdakwa
- 3.Menunggu verifikasi selama 24 jam

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memasukan Nomor rekening milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis (Bank Mandiri dengan No. rekening 1060013239598)

5. Menunggu verifikasi 1 sampai 3 hari untuk mendapatkan atau terbitnya QRIS

- Selain itu juga terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis membuat QRIS melalui aplikasi pulsabayar dengan cara sebagai berikut :

1. Menginstal aplikasi Youtap melalui Appstore
2. Registari berupa nomor HP, email, dan KTP milik terdakwa
3. Menunggu verifikasi selama 24 jam
4. Memasukan Nomor rekening milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis (Bank BCA dengan No. rekening 3491584619)
5. Memasukan nama QRIS dan lokasi QRIS
6. Menunggu verifikasi 1 sampai 3 hari untuk mendapatkan atau terbitnya QRIS

- Bahwa setelah itu terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis mendownload QRIS dari aplikasi Youtap dan aplikasi pulsabayar dan memperbanyak dengan cara menyetak di Snapy di daerah senayan dan wolter Monginsidi

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira jam 10.30 wib terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis berkunjung ke Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan, lalu terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis menempelkan QRIS milik terdakwa dikotak amal milik Masjid Nurul Iman Blok M Square dengan cara menimpah Qris milik masjid tersebut, lalu terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis juga menempelkan Qris di tiang-tiang Masjid Nurul Iman dan pembatas-pembatas Sholat tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus masjid Murul Iman.

- Setelah terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis menempelkan QRIS bertuliskan Restorasi Masjid milik terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus masjid, terdapat pengiriman dana dari transaksi online para konsumen atau jamaah melalui QRIS (aplikasi Youtap) bertuliskan restorasi Masjid milik Mohd. Iman Mahlil Lubis dengan rincian sebagai berikut :

-	TYPE	DEPOSITE	WITHDRAWAL	BALANCE

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/04/2023 03:48	PRE-STATTIEMENT		864.003	0
09/04/2023 20:43	E-MONEY PAYMENT	1		864.003
09/04/2023 20:05	E-MONEY PAYMENT	1		864.002
09/04/2023 20:05	E-MONEY PAYMENT	1		864.001
09/04/2023 19:30	E-MONEY PAYMENT	1000		864.000
09/04/2023 18:46	E-MONEY PAYMENT	50.000		863.000
09/04/2023 18:42	E-MONEY PAYMENT	5.000		813.000
09/04/2023 18:34	E-MONEY PAYMENT	25.000		808.000
09/04/2023 18:13	E-MONEY PAYMENT	5.000		783.000
09/04/2023 18:12	E-MONEY PAYMENT	50.000		778.000
09/04/2023 13:49	E-MONEY PAYMENT	20.000		728.000
09/04/2023 12:55	E-MONEY PAYMENT	100.000		708.000
09/04/2023 12:45	E-MONEY PAYMENT	25.000		608.000
09/04/2023 11:27	E-MONEY PAYMENT	5.000		583.000
09/04/2023 09:34	E-MONEY PAYMENT	3.000		578.000
09/04/2023 07:46	E-MONEY PAYMENT	10.000		575.000
08/04/2023 22:19	E-MONEY PAYMENT	50.000		565.000
08/04/2023 16:39	E-MONEY PAYMENT	200.000		515.000
08/04/2023 15:49	E-MONEY PAYMENT	10.000		315.000
08/04/2023 15:33	E-MONEY PAYMENT	50.000		305.000
08/04/2023 12:54	E-MONEY PAYMENT	200.000		255.000
07/04/2023 22:45	E-MONEY PAYMENT	50.000		55.000
07/04/2023 16:39	E-MONEY PAYMENT	5.000		5.000
03/04/2023 04:01	PRE-STATTIEMENT		100.000	0
01/04/2023 20:38	E-MONEY PAYMENT	20.000		100.000
01/04/2023 20:37	E-MONEY PAYMENT	10.000		80.000
01/04/2023 14:43	E-MONEY PAYMENT	50.000		70.000
01/04/2023 11:19	E-MONEY PAYMENT	20.000		20.000
31/03/2023 04:06	PRE-STATTIEMENT		225.000	0
30/03/2023 19:13	E-MONEY PAYMENT	200.000		225.000
30/03/2023 16:45	E-MONEY PAYMENT	25.000		25.000
30/03/2023 04:19	PRE-STATTIEMENT		30.000	0
29/03/2023	E-MONEY PAYMENT	20.000		30.000

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15:43				
29/03/2023 09:33	E-MONEY PAYMENT	10.000		10.000
28/03/2023 03:58	PRE-STATTIEMENT		40.000	0
27/03/2023 18:08	E-MONEY PAYMENT	10.000		40.000
27/03/2023 17:55	E-MONEY PAYMENT	30.000		30.000
27/03/2023 04:01	PRE-STATTIEMENT		516.000	0
26/03/2023 15:26	E-MONEY PAYMENT	100.000		516.000
26/03/2023 13:20	E-MONEY PAYMENT	50.000		416.000
26/03/2023 13:10	E-MONEY PAYMENT	50.000		366.000
26/03/2023 13:07	E-MONEY PAYMENT	25.000		316.000
26/03/2023 12:25	E-MONEY PAYMENT	100.000		291.000
25/03/2023 18:18	E-MONEY PAYMENT	10.000		191.000
25/03/2023 16:34	E-MONEY PAYMENT	20.000		181.000
24/03/2023 12:14	E-MONEY PAYMENT	50.000		161.000
24/03/2023 12:13	E-MONEY PAYMENT	100.000		111.000
24/03/2023 12:10	E-MONEY PAYMENT	11.000		11.000
24/03/2023 03:51	PRE-STATTIEMENT		35.000	0
23/03/2023 12:00	E-MONEY PAYMENT	30.000		35.000
23/03/2023 08:59	E-MONEY PAYMENT	5.000		5.000

- Kemudian terdapat pengiriman dana dari transaksi online para konsumen atau jamaah melalui QRIS (aplikasi Pulsabayar) bertulisan restorasi Masjid milik Mohd. Imam Mahlil Lubis sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dengan rincian :

No	Tanggal	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Nominal
1	3 April 2023	Rekening 5465411233 PT Flictech Lentera IP	Rek. 3491584619 BCA	Rp. 2.100.000,-
2	7 April 2023	Rekening 5465411233 PT Flictech Lentera IP	Rek. 3491584619 BCA	Rp. 10.000.000,-

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 April 2023 saksi Habibi mendatangi Masjid Nurul Iman dan mendapati banyak stike-striker QRIS yang menempel di tiang-tiang dan Pembatas-pembatas

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Sholat serta stiker QRIS dikotak amal masjid yang bukan kepunyaan masjid Nurul Iman, lalu saksi Habibi menanyakan kepada marbot melalui grup WA, “ siapa yang menempel Stiker QRIS di tiang-tiang, pembatas Sholat, dan kotak amal masjid Nurul Iman, namun para Marbot tidak mengetahuinya, lalu saksi Habibi mengecek rekaman CCTV masjid, dan mendapati terdakwa Mohd. Imam Mahlil Lubis sedang menempel stiker QRIS di tiang-tiang, pembatas Solat dan menimpah QRIS milik Masjid Nurul Iman dengan Stiker QRIS milik terdakwa di kotak amal Masjid Nurul Iman

- Bahwa setelah viral perbuatan terdakwa Mohd. Imam Mahlili Lubis dimedia, lalu terdakwa Mentransfer dana dari rekening milik terdakwa Mohd. Imam Mahlil Lubis ke rekening milik Masjid Nurul Iman Blok M Square sebesar RP. 13.060.000,- (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah)

----- perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HABIBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi adalah sebagai saksi pelapor dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan atau manipulasi data seolah-olah otentik dan atau transfer dana dan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) dan atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 80 dan atau Pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau
6. Bahwa saksi bekerja di Masjid Nurul Iman Blok M Square sebagai Sekretaris DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) sejak bulan Februari tahun 2012, serta tugas & tanggung jawab saksi adalah surat menyurat & bertanggung jawab terhadap laporan keuangan Masjid.
7. Bahwa Pada tanggal 09 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saksi tiba di Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan. Ketika sampai di pintu masuk depan Masjid saksi melihat ada stiker QRIS yang tidak saksi ketahui sebelumnya kemudian saksi mencoba menanyakan kepada rekan-rekan marbot Masjid melalui grup Whatsapp yang pada hal ini saksi menanyakan apakah ada yang mengetahui tentang pemasangan stiker QRIS di tiang Masjid, dan kemudian dijawab oleh rekan-rekan marbot bahwa tidak ada satupun yang mengetahui perihal pemasangan stiker QRIS yang ada di tiang masjid.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Qris yang menempel pada kotak amal jumatatan (yang keluar hanya pada saat sholat jumat);
- o Terdapat pada sisi kiri pintu masuk dalam masjid, ditempelkan pada kotak amal yang berada di dalam masjid;
- o Terdapat pada sisi kanan pintu masuk dalam masjid, ditempelkan pada kotak amal yang berada di dalam masjid.
- Bahwa pelaku menempelkan sebanyak 24 (dua puluh empat) qris yang ditempelkan pada beberapa tempat sebagai berikut:
 - Bahwa Pada kotak amal kaca yang terdapat diluar masjid;
 - Bahwa Pada tiang masjid;
 - Bahwa Pada pembatas sholat;
 - Bahwa Pada kotak amal di dalam.
- Bahwa cara Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan mendapatkan Qris adalah dengan cara Bank Syariah Indonesia menawarkan kepada DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan untuk dibuatkan Qris sejak Tahun 2019, dan dimana dana dari hasil Qris akan masuk kedalam rekening masjid
- Bahwa Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan menggunakan Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7100243487 atas nama Masjid Nurul Iman Blok M Square
- Bahwa terdapat gambar qris terdakwa yang menempelkan Qris di Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan
- Bahwa pelaku tidak ada berkordinasi atau meminta ijin untuk menempelkan sejumlah Qris kepada pengurus DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) pada Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pelaku ada melakukan transfer atau memberikan sejumlah dana kepada Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan, yang di transferkan ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7192807152 atas nama Ahmad Gulam, sebesar Rp 13.046.000,- (tiga belas juta empat puluh enam ribu rupiah), akan tetapi pelaku melakukan transfer atau memberikan sejumlah dana tanpa bukti terkait tidak pidana penipuan melalui media elektronik dan data sebagaimana pengurus DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Masjid Nurul Iman Blok M Square dan saksi mengetahui pelaku melakukan transfer melalui updatean instagram dan untuk dana tersebut masih ada di dalam rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7192807152 atas nama Ahmad Gulam dan tidak 1 (satu) lembar susunan pengurus DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Masjid Nurul Iman Blok M Square;

1 (satu) buah flashdisk Sandisk warna merah hitam

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SYAHRUL SANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan atau manipulasi data seolah-olah otentik dan atau transfer dana dan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 A ayat (1) dan atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 80 dan atau Pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 Tentang Transfer Dana dan atau Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/1077/IV/2023/SPKT/POLRES METRO JAKARTA SELATAN/POLDA METRO JAYA, tanggal 10 April 2023 atas nama pelapor Sdr. HABIBI

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan, saksi sedang mengepel lantai masjid Nurul Iman kemudian pelaku datang dan bertanya kepada saksi "apakah toilet masih terkunci atau tidak ?" saksi jawab belum karena toilet buka pukul 11.30 WIB. Setelah itu pelaku mendekati kotak amal tanpa menaruh curiga saksi berpikir bahwa pelaku akan memberi amal pada kotak amal tersebut maka dari itu saksi lanjut untuk mengepel lantai masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan.
- Bahwa Pada tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. HABIBI menghampiri saksi dan bertanya "Apakah kamu tahu siapa yang menempelkan QRIS pada kotak-kotak amal, di tiang masjid dan di sutroh (pembatas sholat)" saksi menjawab bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempelkan QRIS tersebut. Kemudian saksi lanjut untuk mengepel lantai Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan.
- Bahwa Tidak lama kemudian Sdr. HABIBI menanyakan pada grup whatsapp marbot Masjid Nurul Iman Blok M Square, mengenai apakah ada yang tahu siapa yang memasang atau meniban QRIS di Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan. Namun para marbot di dalam grup tersebut menjawab tidak ada yang mengetahui mengenai siapa yang meniban atau memasang QRIS di Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui pelaku, dikarenakan saksi hanya bertemu pertama kali dengan pelaku pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 di Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan hanya sebatas tanya jawab mengenai apakah toilet Masjid sudah buka atau masih tutup.
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas pelaku yang meniban atau memasang QRIS palsu pada Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan. Karena pada saat hari Kamis tanggal 6 April 2023 pelaku hanya menanyakan apakah toilet sudah buka atau masih tutup, dan saksi tidak mengetahui identitas pelaku karena saksi langsung melanjutkan pekerjaan.
- Bahwa pelaku tidak meminta izin untuk menempelkan QRIS palsu kepada saksi yaitu mengepel Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan saksi dan juga tidak meminta izin kepada pengurus Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui tampilan gambar tersebut yaitu sebuah QRIS dimana QRIS tersebut bukan QRIS milik Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan.
- Bahwa Saksi melihat QRIS palsu tersebut di Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan.
- Bahwa yang memasang QRIS palsu tersebut adalah saksi tidak mengetahui identitas pelaku

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya



3. Saksi AHMAD GULAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, saksi tiba di Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan. Sesudah saksi menunaikan sholat dzuhur berjamaah di masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan saksi langsung menghampiri sdr. HABIBI kemudian saksi bertanya bagaimana kronologi kejadian yang kemarin bahwa ada seseorang yang menempelkan QRIS di area masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan kemudian Sdr. HABIBI menjelaskan kepada saksi bahwa ketika Sdr. HABIBI sampai di pintu masuk depan Masjid Sdr. HABIBI melihat ada stiker QRIS yang tidak Sdr. HABIBI ketahui sebelumnya kemudian Sdr. HABIBI mencoba menanyakan kepada rekan-rekan marbot Masjid melalui grup Whatsapp yang pada hal ini ke rekening pribadi milik tersangka berawal pada akhir Maret dan terdakwa Sdr. HABIBI menanyakan apakah ada yang mengetahui tentang pemasangan stiker QRIS di tiang Masjid, dan kemudian dijawab oleh rekan-rekan marbot masjid sangat besar tetapi atap bolong, kemudian tersangka berbicara dengan marbot atau tukang bersih2 di masjid sana, menanyakan tentang keadaan masjid yang ada di tiang masjid yang terdakwa kira pemilik PBNU tetapi kenyataannya milik Pemprov dan mengapa tidak diperbaiki, kemudian terdakwa menanyakan kenapa tidak diperbaiki oleh Pemprov, kemudian tukang bersih2 tersebut menjawab bahwa sudah mengajukan namun belum terealisasi, kemudian terdakwa menanyakan bahwa mengapa tidak diperbaiki dengan dana masjid karena banyak qris diseluruh masjid, kemudian tukang bersih tersebut menjawab bahwa QRIS tersebut tidak tahu kemana dananya, dan terdakwa berinisiatif untuk menciptakan qris menggunakan pulsa bayar dan youtap, sehingga terdakwa menciptakan qris itu sendiri dan menempelkannya dikotak2 amal masjid;
- Bahwa setelah itu terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis berinisiatif untuk membuat QRIS untuk diri pribadi, dengan menggunakan aplikasi PULSA BAYAR dan YOUTAP guna ditempelkan di kotak-kotak amal masjid.
- Bahwa kemudian terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis membuat QRIS melalui aplikasi Youtap dengan cara sebagai berikut :
 6. Menginstal aplikasi Youtap melalui Appstore
 7. Registari berupa nomor HP, email, dan KTP milik terdakwa
 8. Menunggu verifikasi selama 24 jam
 9. Memasukan Nomor rekening milik terdakwa Mohd. Imam Mahlil Lubis (Bank Mandiri dengan No. rekening 1060013239598)
 10. Memasukan nama QRIS dan lokasi QRIS
 11. Menunggu verifikasi 1 sampai 3 hari untuk mendapatkan atau terbitnya QRIS
- Bahwa Selain itu juga terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis membuat QRIS melalui aplikasi pulsabayar dengan cara sebagai berikut :
 1. Menginstal aplikasi Youtap melalui Appstore
 2. Registari berupa nomor HP, email, dan KTP milik terdakwa

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memasukan Nomor rekening milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis (Bank BCA dengan No. rekening 3491584619)

- Pada waktu yang sama kemudian Sdr. HABIBI mengecek sekitar pintu masuk masjid dan kemudian Sdr. HABIBI menemukan stiker QRIS yang menempel pada kotak-kotak amal dan terdapat pula stiker QRIS pada sutroh (pembatas sholat) yang ada di dalam Masjid.
- Setelah itu Sdr. HABIBI berinisiatif mengecek CCTV Masjid, dan terdapat seorang laki-laki yang belum pernah Sdr. HABIBI kenal sebelumnya sedang menempel stiker QRIS pada kotak-kotak amal pada lorong Masjid lalu berjalan ke area selasar Masjid lalu masuk ke dalam menempel pada sutroh (pembatas sholat) kemudian laki-laki tersebut berjalan keluar Masjid dan kemudian menempel pada tiang-tiang Masjid.
- Selanjutnya setelah Sdr. HABIBI melakukan pengecekan CCTV Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan, Ebaru Sdr. HABIBI ketahui bahwa pelaku sudah melakukan aksi tersebut pada tanggal 06 April 2023 sekira pukul 10.35 WIB.
 - MASJID TERMINAL 2 BANDARA SOEKARNO HATTA
 - MASJID TERMINAL 3 BANDARA SOEKARNO HATTA
- Bahwa Kemudian pada tanggal 10 April 2023 ada uang masuk melalui transfer ke rekening BSI dengan nomor rekening 7192807152 atas nama AHMAD NASIM ALHUSAINI Rp. 13.046.000,- (tiga belas juta empat puluh enam ribu rupiah) yang mana rekening ini bukan rekening Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan tetapi rekening pribadi saksi yang pembuatannya dikhususkan untuk Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan atas kesepakatan pengurus Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan Sayyid BINTARO SEKTOR dengan uang amal yang lain dan rekening pribadi saksi ini hanya digunakan untuk pembelian takjil dan buka puasa di Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan.
 - MASJID RAYA AL INSAN PATAL SENAYAN
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui pelaku yang meniban atau memasang QRIS palsu pada Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan
 - MASJID CUT NYAK DIEN JOHAR
 - MASJID AGUNG SUNDA KELAPA
- Bahwa pelaku tidak meminta izin untuk menempelkan QRIS palsu kepada saksi dan Masjid Al Ihsan izin kepada pengurus Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MASJID CUT MEUTIA MENTENG
- MASJID AL BAKRI TAMAN RASUNA
- MASJID JAMI AR ROHMAH KUNINGAN
- MASJID NURUL HIDAYAH BRAWIJAYA
- MASJID DARUL JANNAH WALIKOTA
- MASJID SYARIF HIDAYATULLAH
- MASJID SIMPRUG
- MASJID JAMI KEBAYORAN LAMA
- MASJID AT TAKWA SRIWIJAYA
- MASJID AN NUR GOR BULUNGAN
- ATM BSI PONDOK INDAH
- ATM BCA MAYESTIK
- BSI PANGLIMA POLIM
- ATM GALLERY AYAM BULUNGAN
- BCA GRAND WIJAYA
- BSI FATMAWATI
- SPBU PEJOMPONGAN
- PONDOK INDAH MALL
- GRAND INDONESIA
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira jam 10.30 WIB terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis berkunjung ke Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan, lalu terdakwa Mohd. Imam Mahlil Lubis menempelkan QRIS milik terdakwa dikotak amal milik Masjid Nurul Iman Blok M Square dengan cara menimpah QRIS milik masjid tersebut, lalu terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis juga menempelkan QRIS di tiang-tiang Masjid Nurul Iman dan pembatas-pembatas Sholat tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus masjid Murul Iman.
- Bahwa setelah terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis menempel stiker QRIS milik terdakwa dimasjid-masjid yang seolah-olah QRIS tersebut milik Masjid, sehingga didalam Aplikasi Youtap milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis terdapat 44 transaksi dengan nominal Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) masuk kedalam rekening Bank Mandiri milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis, sedangkan dari Aplikasi QRIS pulsabayar dan telah masuk kedalam rekening Bank BCA milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis sebesar Rp. 12.100.000,- (duabelas juta seratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah viral perbuatan terdakwa Mohd. Iman Mahlili Lubis dimedia, lalu terdakwa Mentransfer dana dari rekening milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis ke rekening milik Masjid Nurul Iman Blok M Square sebesar RP. 13.060.000,- (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Qris dengan nama RESTORASI MASJID;
2. 1 (satu) lembar susunan pengurus DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Masjid Nurul Iman Blok M Square;
3. 1 (satu) buah flashdisk Sandisk warna merah hitam.
4. 1 (satu) lembar mutasi rekening BSI dengan nomor rekening 7192807152 atasnama Ahmad Gulam
5. 2 (dua) lembar Qris dengan nama MASJID NURUL IMAN BLOK M SQUARE
6. 4 (empat) lembar fotocopy legalitas PT. MITRA DIGITAL SUKSES (YOUTAP INDONESIA)
7. 5 (lima) lembar fotocopy dokumen registrasi akun youtap milik MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS beserta data transaksinya pada akun youtap;
8. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama antara PT. MITRA DIGITAL SUKSES (YOUTAP INDONESIA) dan PT. FINTEK KARYA NUSANTARA (LINKAJA);
9. 1 (satu) bundel fotocopy Legalitas PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR)
10. 1 (satu) bundel registrasi pembukaan akun PULSABAYAR milik MOHD IMAN;
11. 1 (satu) bundel data transaksi akun PULSABAYAR milik MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS;
12. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Kerjasama antara PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR) dan PT. BANK NATIONAL NOBU (NOBU BANK);
13. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Kerjasama antara PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR) dan PT. FLIPTECH LENTERA IP;
14. 1 (satu) lembar screenshot email dari Sdr. HENDRI SETIAWAN (PT. BANK NATIONAL NOBU) kepada Sdr. ANDREAS (PT. MATAHARI SINAR P

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 4 (empat) lembar fotocopy legalitas PT. FINTEK KARYA NUSANTARA (LINKAJA)
16. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama (lama) antara PT. MITRA
17. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama (baru) antara PT. MITRA
18. 2 (dua) lembar fotocopy pendaftaran Merchant Restorasi Masjid dari PT. MITRA DIGITAL SUKSES (YOUTAP INDONESIA) kepada PT. FINTEK KARYA NUSANTARA (LINKAJA).
19. 1 (satu) lembar fotocopy mutasi rekening dengan nama merchant Youtap Indonesia
20. 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir pembukaan rekening dengan nomor rekening 3491584619 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS.
21. 1 (satu) bundel mutasi rekening dengan nomor rekening 3491584619 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS.
22. 2 (dua) lembar fotocopy pembukaan QRIS.
23. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama PT. BANK NATIONAL NOBU dan PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR
24. 5 (Lima) lembar foto copy form pembukaan rekening Bank Mandiri dengan No. Rek 1060013239598 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS.
25. 12 (Dua belas) lembar printout rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1060013239598 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS.
26. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama antara PT. FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI dan PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR).
27. 1 (satu) bundle fotocopy legalitas PT. FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI.
28. 1 (satu) lembar transaksi akun PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR) ke Rekening BCA dengan No. Rek 3491584619 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS
29. 1 (satu) bundel, foto copy pembukaan rekening BSI dengan No. Rek 2905198338 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS yang dilegalisir BSI;
30. 3 (tiga) lembar, rekapan transaksi nasabah rekening BSI dengan No. Rek 2905198338 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel, rekening koran BSI dengan No. Rek 2905198338 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS.
32. 1 (satu) bundel, foto copy pembukaan rekening BSI dengan No. Rek 7100243487 atas nama MASJID NURUL IMAN BLOK M SQUARE;
33. 2 (dua) lembar foto copy form permohonan QRIS;
34. 1 (satu) Bundel Scan QRIS Restorasi Masjid ke Bank NOBU ;
35. 1 (satu) Bundel Scan QRIS Restorasi Masjid ke Link Aja ;
36. 1 (satu) buah sim card dengan nomor telepon 08116580258;
37. email restorasimasjid@irsyad.or.id yang sudah diganti dengan password *****
38. email 1@irsyad.or.id yang sudah diganti dengan password *****
39. email admin@qantri.com yang sudah diganti dengan password *****
40. email mohammadiman0258@yahoo.com yang sudah diganti dengan password *****

tetap terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) buah HP merek I Phone 12 warna hitam IMEI: 357771575742486;
2. buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1060013239598 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS S.T. beserta kartu atm Mandiri dengan nomor 4617-0037-5082-2489, dan kartu atm Mandiri dengan nomor 4617-0037-5279-7937.
3. buku tabungan Bank Central Asia dengan nomor rekening 3491584619 atas nama MOHD.IMAN MAHLIL LUBIS beserta kartu atm BCA dengan nomor 5260-5120-2927-2125.
4. 1 (satu) kartu atm BSI dengan nomor 4043-0595-0014-4893 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS, dan kartu atm BSI dengan nomor 4043-0570-0808-0393

Dikembalikan kepada terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis

1. Uang sebesar Rp. 13.046.000,- (tiga belas juta empat puluh enam ribu rupiah
2. Uang sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah
3. Uang sebesar Rp 5.610.466 (lima juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah)

dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa terfikir membuat QRIS uang elektronik untuk masyarakat dapat memberikan wakaf infaq yang kemudian masuk ke rekening pribadi milik tersangka berawal pada akhir maret ketika terdakwa berkunjung di Masjid Hasyim Asyari yg beralamat di Duri Kosambi Jakarta Barat, masjid sangat besar tetapi atap bolong, kemudian terdakwa berbicara dengan marbot atau tukang bersih2 di masjid sana, menanyakan tentang keadaan masjid yang terdakwa kira pemilik PBNU tetapi kenyataannya milik Pemprov dan mengapa tidak diperbaiki, kemudian terdakwa menanyakan kenapa tidak diperbaiki oleh pemprov, kemudian tukang bersih2 tersebut menjawab bahwa sudah mengajukan namun belum terealisasi, kemudian terdakwa menanyakan bahwa mengapa tidak diperbaiki dengan dana masjid karena banyak qris diseluruh masjid, kemudian tukang bersih tersebut menjawab bahwa QRIS tersebut tidak tahu kemana dananya;
- Bahwa setelah itu terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis berinisiatif untuk membuat QRIS untuk diri pribadi, dengan menggunakan aplikasi PULSA BAYAR dan YOUTAP guna ditempelkan dokotak-kotak amal masjid.
- Bahwa kemudian terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis membuat QRIS melalui aplikasi Youtap dengan cara sebagai berikut :
 1. Menginstal aplikasi Youtap melalui Appstore
 2. Registari berupa nomor HP, email, dan KTP milik terdakwa
 3. Menunggu verifikasi selama 24 jam
 4. Memasukan Nomor rekening milik terdakwa Mohd. Imam Mahlil Lubis (Bank Mandiri dengan No. rekening 1060013239598)
 5. Memasukan nama QRIS dan lokasi QRIS
 6. Menunggu verifikasi 1 sampai 3 hari untuk mendapatkan atau terbitnya QRIS
- Bahwa Selain itu juga terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis membuat QRIS melalui aplikasi pulsabayar dengan cara sebagai berikut :
 1. Menginstal aplikasi Youtap melalui Appstore
 2. Registari berupa nomor HP, email, dan KTP milik terdakwa

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunggu verifikasi selama 24 jam
4. Memasukan Nomor rekening milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis (Bank BCA dengan No. rekening 3491584619)
5. Memasukan nama QRIS dan lokasi QRIS\
6. Menunggu verifikasi 1 sampai 3 hari untuk mendapatkan atau terbitnya QRIS

- Bahwa setelah itu terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis mendownload QRIS dari aplikasi Youtap dan aplikasi pulsabayar dan memperbanyak dengan cara menyetak di Snapy di daerah senayan dan wolter Monginsidi;
- Setelah itu terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis menempelkan QRIS milik terdakwa diberbagai tempat tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus masjid;
- Kemudian pada hari kamis tanggal 6 april 2023 sekira jam 10.30 wib terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis berkunjung ke Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan, lalu terdakwa Mohd. Imam Mahlil Lubis menempelkan QRIS milik terdakwa dikotak amal milik Masjid Nurul Iman Blok M Square dengan cara menimpah Qris milik masjid tersebut, lalu terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis juga menempelkan Qris di tiang-tiang Masjid Nurul Imam dan pembatas-pembatas Sholat tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus masjid Murul Iman.
- Bahwa setelah terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis menempel stiker QRIS milik terdakwa dimasjid-masjid yang seolah-olah QRIS tersebut milik Masjid, sehingga didalam Aplikasi Youtap milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis terdapat 44 transaksi dengan nominal Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemuidan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) masuk kedalam rekening Bank Mandiri Milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis, sedangkan dari Aplikasi QRIS pulsabayar dan telah masuk kedalam rekening Bank BCA milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis sebesar Rp. 12.100.000,- (duabelas juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah viral perbuatan terdakwa Mohd. Iman Mahlili Lubis dimedia, lalu terdakwa Mentransfer dana dari rekening milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis ke rekening milik Masjid Nurul

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Blok M Square sebesar RP. 13.060.000,- (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis adalah subjek hukum suatu tindak pidana yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa sehingga Hakim berpendapat tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Terdakwa, dan oleh karena itu mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS, sehingga dengan demikian unsur pertama menurut hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang, atau dengan sadar dari kehendak melakukan sesuatu kejahatan tertentu, demikian juga pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH, yang dimaksud dengan *opzet* adalah Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa hak* adalah tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang atau tanpa dasar hak yang ada atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri sehingga perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari kamis tanggal 6 april 2023 sekira jam 10.30 wib terdakwa MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS berkunjung ke Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan, lalu terdakwa MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS menempelkan QRIS milik terdakwa dikotak amal milik Masjid Nurul Iman Blok M Square dengan cara menimpah Qris milik masjid tersebut, lalu terdakwa MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS juga menempelkan Qris di tiang-tiang Masjid Nurul Imam dan pembatas-pembatas Sholat tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus masjid Nurul Iman.

Menimbang bahwa setelah terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis menempel stiker QRIS milik terdakwa dimasjid-masjid yang seolah-olah QRIS tersebut milik Masjid, sehingga didalam Aplikasi Youtap milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis terdapat 44 transaksi dengan nominal Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemuidan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) masuk kedalam rekening Bank Mandiri Milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis, sedangkan dari Aplikasi QRIS pulsabayar dan telah masuk kedalam rekening Bank BCA milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis sebesar Rp. 12.100.000,- (duabelas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan perbuatan manipulasi atau penciptaan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan manipulasi” adalah suatu proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan suatu data.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penciptaan” adalah suatu proses membuat hal yang baru atau seolah-olah baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perubahan” adalah suatu proses dari keadaan semula menjadi lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penghilangan” adalah suatu proses dari ada menjadi tidak ada atau tidak terlihat ada. Serta yang dimaksud dengan “pengrusakan Informasi Elektronik” adalah suatu proses membuat suatu informasi elektronik tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis telah membuat QRIS melalui aplikasi Youtap dengan cara sebagai berikut :

1. Menginstal aplikasi Youtap melalui Appstore
2. Registari berupa nomor HP, email, dan KTP milik terdakwa
3. Menunggu verifikasi selama 24 jam
4. Memasukan Nomor rekening milik terdakwa Mohd. Imam Mahlil Lubis (Bank Mandiri dengan No. rekening 1060013239598)
5. Memasukan nama QRIS dan lokasi QRIS
6. Menunggu verifikasi 1 sampai 3 hari untuk mendapatkan atau terbitnya QRIS

Menimbang, bahwa Selain itu juga terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis membuat QRIS melalui aplikasi pulsabayar dengan cara sebagai berikut :

1. Menginstal aplikasi Youtap melalui Appstore
2. Registari berupa nomor HP, email, dan KTP milik terdakwa
3. Menunggu verifikasi selama 24 jam
4. Memasukan Nomor rekening milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis (Bank BCA dengan No. rekening 3491584619)

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memasukan nama QRIS dan lokasi QRIS\
6. Menunggu verifikasi 1 sampai 3 hari untuk mendapatkan atau terbitnya QRIS

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis mendownload QRIS untuk diri pribadi, dari aplikasi Youtap dan aplikasi pulsabayar dan memperbanyak dengan cara mencetak di Snapy di daerah Senayan dan Wolter Monginsidi. Setelah itu terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis menempelkan QRIS milik terdakwa diberbagai tempat seperti di kotak-kotak amal masjid, tiang pembatas masjid tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus masjid;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menempelkan **stiker QRIS milik terdakwa dimasjid-masjid yang seolah-olah QRIS tersebut milik Masjid**, sehingga didalam Aplikasi Youtap milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis terdapat 44 transaksi dengan nominal Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemuidan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) masuk kedalam rekening Bank Mandiri Milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis, sedangkan dari Aplikasi QRIS pulsabayar dan telah masuk kedalam rekening Bank BCA milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis sebesar Rp. 12.100.000,- (duabelas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang ini bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa merugikan orang lain/tempat ibadah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyadari kekeliruan serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan dana yang telah masuk ke rekening milik terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis melalui aplikasi QRIS yang dibuat terdakwa tersebut dengan cara mentransfer ke rekening milik Masjid Nurul Iman Blok M Square sebesar RP. 13.060.000,- (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Qris dengan nama RESTORASI MASJID;
2. 1 (satu) lembar susunan pengurus DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Masjid Nurul Iman Blok M Square;
3. 1 (satu) buah flashdisk Sandisk warna merah hitam.
4. 1 (satu) lembar mutasi rekening BSI dengan nomor rekening 7192807152 atasnama Ahmad Gulam
5. 2 (dua) lembar Qris dengan nama MASJID NURUL IMAN BLOK M SQUARE
6. 4 (empat) lembar fotocopy legalitas PT. MITRA DIGITAL SUKSES (YOUTAP INDONESIA)
7. 5 (lima) lembar fotocopy dokumen registrasi akun youtap milik MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS beserta data transaksinya pada akun youtap;
8. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama antara PT. MITRA DIGITAL SUKSES (YOUTAP INDONESIA) dan PT. FINTEK KARYA NUSANTARA (LINKAJA);
9. 4 (empat) lembar fotocopy legalitas PT. FINTEK KARYA NUSANTARA (LINKAJA)
10. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama (lama) antara PT. MITRA
11. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama (baru) antara PT. MITRA
12. 1 (satu) bundel fotocopy Legalitas PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR)
13. 4 (empat) lembar fotocopy legalitas PT. FINTEK KARYA NUSANTARA (LINKAJA)

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama (lama) antara PT. MITRA
15. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama (baru) antara PT. MITRA
16. 1 (satu) bundel fotocopy Legalitas PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR)
17. 1 (satu) bundel registrasi pembukaan akun PULSABAYAR milik MOHD IMAN
18. 1 (satu) bundel data transaksi akun PULSABAYAR milik MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS;
19. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Kerjasama antara PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR) dan PT. BANK NATIONAL NOBU (NOBU BANK);
20. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Kerjasama antara PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR) dan PT. FLIPTech LENTERA IP;
21. 1 (satu) lembar screenshot email dari Sdr. HENDRI SETIAWAN (PT. BANK
22. NATIONAL NOBU) kepada Sdr. ANDREAS (PT. MATAHARI SINAR P
23. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama PT. BANK NATIONAL NOBU dan PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR)
24. 5 (Lima) lembar foto copy form pembukaan rekening Bank Mandiri dengan No. Rek 1060013239598 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS.
25. 12 (Dua belas) lembar printout rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1060013239598 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS.
26. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama antara PT. FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI dan PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR).
27. 1 (satu) bundle fotocopy legalitas PT. FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI.
28. 1 (satu) lembar transaksi akun PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR) ke Rekening BCA dengan No. Rek 3491584619 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel, foto copy pembukaan rekening BSI dengan No. Rek 2905198338 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS yang dilegalisir BSI;
30. 3 (tiga) lembar, rekapan transaksi nasabah rekening BSI dengan No. Rek 2905198338 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS;
31. 1 (satu) bundel, rekening koran BSI dengan No. Rek 2905198338 atas nama MOHD.IMAN MAHLIL LUBIS.
32. 1 (satu) bundel, foto copy pembukaan rekening BSI dengan No. Rek 7100243487 atas nama MASJID NURUL IMAN BLOK M SQUARE;
33. 2 (dua) lembar foto copy form permohonan QRIS;
34. 1 (satu) Bundel Scan QRIS Restorasi Masjid ke Bank NOBU ;
35. 1 (satu) Bundel Scan QRIS Restorasi Masjid ke Link Aja ;
36. 1 (satu) buah sim card dengan nomor telepon 08116580258;
37. email restorasimasjid@irsyad.or.id yang sudah diganti dengan password *****
38. email 1@irsyad.or.id yang sudah diganti dengan password *****
39. email admin@qantri.com yang sudah diganti dengan password *****
40. email mohammadiman0258@yahoo.com yang sudah diganti dengan password *****

Menimbang, bahwa karena barang bukti ini, merupakan bagian tidak terpisah dari berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) buah HP merek I Phone 12 warna hitam IMEI: 357771575742486;
2. buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1060013239598 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS S.T. beserta kartu atm Mandiri dengan nomor 4617-0037-5082-2489, dan kartu atm Mandiri dengan nomor 4617-0037-5279-7937.
3. buku tabungan Bank Central Asia dengan nomor rekening 3491584619 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS beserta kartu atm BCA dengan nomor 5260-5120-2927-2125.

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) kartu atm BSI dengan nomor 4043-0595-0014-4893 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS, dan kartu atm BSI dengan nomor 4043-0570-0808-0393

Menimbang, bahwa karena barang bukti merupakan kepunyaan terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis;

1. Uang sebesar Rp. 13.046.000,- (tiga belas juta empat puluh enam ribu rupiah)
2. Uang sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
3. Uang sebesar Rp 5.610.466 (lima juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam bentuk uang negara dan bernilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanipulasi Dokumen elektronik milik orang lain seolah-olah data atau dokumen otentik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Qris dengan nama RESTORASI MASJID;
 2. 1 (satu) lembar susunan pengurus DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Masjid Nurul Iman Blok M Square;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah flashdisk Sandisk warna merah hitam.
4. 1 (satu) lembar mutasi rekening BSI dengan nomor rekening 7192807152 atasnama Ahmad Gulam
5. 2 (dua) lembar Qris dengan nama MASJID NURUL IMAN BLOK M SQUARE
6. 4 (empat) lembar fotocopy legalitas PT. MITRA DIGITAL SUKSES (YOUTAP INDONESIA)
7. 5 (lima) lembar fotocopy dokumen registrasi akun youtap milik MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS beserta data transaksinya pada akun youtap;
8. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama antara PT. MITRA DIGITAL SUKSES (YOUTAP INDONESIA) dan PT. FINTEK KARYA NUSANTARA (LINKAJA);
9. 1 (satu) bundel fotocopy Legalitas PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR)
10. 1 (satu) bundel registrasi pembukaan akun PULSABAYAR milik MOHD IMAN
11. 1 (satu) bundel data transaksi akun PULSABAYAR milik MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS;
12. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Kerjasama antara PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR) dan PT. BANK NATIONAL NOBU (NOBU BANK);
13. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Kerjasama antara PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR) dan PT. FLIPTECH LENTERA IP;
14. 1 (satu) lembar screenshot email dari Sdr. HENDRI SETIAWAN (PT. BANK NATIONAL NOBU) kepada Sdr. ANDREAS (PT. MATAHARI SINAR P
15. 4 (empat) lembar fotocopy legalitas PT. FINTEK KARYA NUSANTARA (LINKAJA)
16. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama (lama) antara PT. MITRA
17. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama (baru) antara PT. MITRA
18. 2 (dua) lembar fotocopy pendaftaran Merchant Restorasi Masjid dari PT. MITRA DIGITAL SUKSES (YOUTAP INDONESIA) kepada PT. FINTEK KARYA NUSANTARA (LINKAJA).

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar fotocopy mutasi rekening dengan nama merchant Youtap Indonesia
20. 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir pembukaan rekening dengan nomor rekening 3491584619 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS.
21. 1 (satu) bundel mutasi rekening dengan nomor rekening 3491584619 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS.
22. 2 (dua) lembar fotocopy pembukaan QRIS.
23. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama PT. BANK NATIONAL NOBU dan PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR)
24. 5 (Lima) lembar foto copy form pembukaan rekening Bank Mandiri dengan No. Rek 1060013239598 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS.
25. 12 (Dua belas) lembar printout rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1060013239598 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS.
26. 1 (satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kerjasama antara PT. FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI dan PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR).
27. 1 (satu) bundle fotocopy legalitas PT. FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI.
28. 1 (satu) lembar transaksi akun PT. MATAHARI SINAR PANBERSI (PULSABAYAR) ke Rekening BCA dengan No. Rek 3491584619 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS
29. 1 (satu) bundel, foto copy pembukaan rekening BSI dengan No. Rek 2905198338 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS yang dilegalisir BSI;
30. 3 (tiga) lembar, rekapan transaksi nasabah rekening BSI dengan No. Rek 2905198338 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS;
31. 1 (satu) bundel, rekening koran BSI dengan No. Rek 2905198338 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS.
32. 1 (satu) bundel, foto copy pembukaan rekening BSI dengan No. Rek 7100243487 atas nama MASJID NURUL IMAN BLOK M SQUARE;
33. 2 (dua) lembar foto copy form permohonan QRIS;
34. 1 (satu) Bundel Scan QRIS Restorasi Masjid ke Bank NOBU ;
35. 1 (satu) Bundel Scan QRIS Restorasi Masjid ke Link Aja ;
36. 1 (satu) buah sim card dengan nomor telepon 08116580258;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. email restorasimasjid@irsyad.or.id yang sudah diganti dengan password

38. email 1@irsyad.or.id yang sudah diganti dengan password *****

39. email admin@qantri.com yang sudah diganti dengan password *****

40. email mohammadiman0258@yahoo.com yang sudah diganti dengan

password *****

tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) buah HP merek I Phone 12 warna hitam IMEI: 357771575742486;

2. buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1060013239598 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS S.T. beserta kartu atm Mandiri dengan nomor 4617-0037-5082-2489, dan kartu atm Mandiri dengan nomor 4617-0037-5279-7937.

3. buku tabungan Bank Central Asia dengan nomor rekening 3491584619 atas nama MOHD.IMAN MAHLIL LUBIS beserta kartu atm BCA dengan nomor 5260-5120-2927-2125.

4. 1 (satu) kartu atm BSI dengan nomor 4043-0595-0014-4893 atas nama MOHD. IMAN MAHLIL LUBIS, dan kartu atm BSI dengan nomor 4043-0570-0808-0393.

Dikembalikan kepada terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis;

1. Uang sebesar Rp. 13.046.000,- (tiga belas juta empat puluh enam ribu rupiah).

2. Uang sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

3. Uang sebesar Rp 5.610.466 (lima juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh kami, Afrizal Hady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H., Hendra Utama Sutardodo, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI Gusliawatni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anestya Lastya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Hendra Utama Sutardodo, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Sri Gusliawatni, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)